

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1487 -
1488/2533

นายทองใส พนาสิกุล
จำสิบตำรวจวิโรจน์ ศรีเทพอุบล
จำสิบตำรวจวิโรจน์ ศรีเทพอุบล จำเลย

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องด้วยจำเลยได้ตรวจพบหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ของที่พิพาทดังปรากฏตามสำเนาเอกสารท้ายคำร้องนี้แต่จำเลยไม่สามารถนำมาอ้างในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นได้ซึ่งต่อมาจำเลยได้ยื่นเป็นพยานเพิ่มเติมในชั้นอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ก็มิได้มีคำสั่งแต่อย่างใด ฉะนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่พิพาททั้งแปลงหรือไม่ และจำเลยขออาศัยที่โจทก์หรือไม่ ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่จำเลย ขอศาลได้โปรดรับหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าวที่จำเลยได้ยื่นเป็นพยานเพิ่มเติมนี้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 120)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกนายทองใส พนาสิกุล โจทก์สำนวนแรกและจำเลยสำนวนหลังว่าโจทก์ และเรียกจำสิบตำรวจวิโรจน์ศรีเทพอุบล จำเลยสำนวนแรกและโจทก์สำนวนหลังว่า จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองที่ดินแปลงพิพาท ตามระวาง 50 น13ฏ 53 ทั้งแปลง จำเลยเป็นเจ้าของบ้านพิพาทที่ปลูกสร้าง

แทนที่บ้านเลขที่ 553 ในที่ดินแปลงพิพาททั้งหลัง คำขออื่นของโจทก์และจำเลยให้
ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตตามขอ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตตามขอ ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ